

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1740-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1660-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JUAN MIGUEL ALATRISTA CARRILLO
(EL SEÑOR ALATRISTA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 15 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 27 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente seis (6) operaciones en la tarjeta de crédito N° 3778-****-****-5980 del denunciante las cuales no reconoce haber autorizado pues: (i) previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador del Banco, quien le ofreció migrar su tarjeta a un a con mejores beneficios para lo cual le indicó que era necesario realizar el cambio de tu tarjeta de crédito; por lo que entregó su tarjeta de un tercero a fin de efectuar el cambio quien procedió a cortarla y llevársela; y (ii) no le informó a través de ningún medio que sus números telefónicos fueron vulnerados:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 000,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 000,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	1 000,00

2. El 8 de mayo de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Los consumos denunciados fueron realizados bajo el proceso de seguridad exigido para operaciones en establecimientos comerciales, esto es, con la presencia física de la tarjeta de crédito y la clave secreta, conforme exige el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito;
 - (ii) el señor Alatrista asumió la obligación de mantener la tarjeta a buen resguardo y bajo su posesión física;
 - (iii) mientras que el cliente no curse el aviso de la pérdida, robo o extravío de su tarjeta, este asumirá la responsabilidad de las operaciones efectuadas con su tarjeta;
 - (iv) cuenta con un sistema de monitoreo idóneo, el cual alerta en base al cumplimiento de reglas establecidas;
 - (v) los establecimientos comerciales son los responsables de verificar que la firma consignada en el voucher de pago corresponda al titular y incluso tienen la facultad de rechazar la operación;

M-OPS-04/01

Página 1 de 13



- (vi) la tarjeta de crédito se encontraba activa en la oportunidad en que se efectuaron los consumos;
 - (vii) solicitó la incorporación de oficio del establecimiento comercial; y,
 - (viii) solicitó se le otorgue un plazo adicional para atender el requerimiento de información contenido en el séptimo punto resolutivo de la Resolución N° 1.
3. Mediante Resolución N° 2 del 18 de mayo de 2026 se resolvió, entre otros, denegar el plazo adicional solicitado por el Banco.
4. El 9 de junio de 2026, el señor Alatrística cumplió con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.

ANÁLISIS

Sobre la inclusión del establecimiento comercial involucrado

5. El Banco, en su escrito de descargos del 7 de mayo de 2026, solicitó que se incluya de oficio como parte denunciada al establecimiento comercial donde se efectuaron las operaciones no reconocidas.
6. Al respecto, el literal b) del numeral 11.2 del artículo 11° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹, establece que cuando los hechos denunciados involucren la participación de varios proveedores, la denuncia deberá ser dirigida expresamente contra cada uno de ellos, debiendo la parte denunciante identificar a cada uno de los proveedores denunciados.
7. De la revisión del escrito de denuncia presentado por el señor Alatrística, se aprecia que manifestó su voluntad de denunciar únicamente al Banco, por lo que se inició el procedimiento contra el único proveedor denunciado, toda vez que su cuestionamiento se encontraba dirigido a que la entidad financiera cargó indebidamente seis (6) operaciones en su tarjeta de crédito, acción que se encuentra dentro de la esfera de responsabilidad de la entidad financiera y no del comercio en que éstos fueron efectuados.
8. Aunado a ello, se debe tener en cuenta que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento), establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente²

¹ **DIRECTIVA 0001-2021/COD-INDECOPI – DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 11°.- Requisitos de la denuncia

(...) Cuando los hechos denunciados involucren la participación de varios proveedores, la denuncia deberá ser dirigida expresamente contra cada uno de ellos, además de identificarlos de acuerdo con lo desarrollado en el presente artículo. (...)

² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.



siendo sus obligaciones legales distintas e independientes a las de los establecimientos comerciales. En ese sentido, no se requiere la participación de éstos, como parte denunciada, a efectos de poder emitir un pronunciamiento válido respecto del Banco.

9. De otro lado, cabe mencionar que, el Banco no brindó los datos de identificación del establecimiento comercial y, en su carta de respuesta al reclamo N° TRA00403322, le informó al denunciante que no le podía brindar la razón social, RUC, ni el nombre del representante legal del establecimiento donde se autorizaron los consumos.
10. Por lo expuesto, corresponde denegar la solicitud realizada por el Banco, respecto a la inclusión al procedimiento del establecimiento comercial en el que se realizaron las operaciones cuestionadas.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

11. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
12. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
13. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
14. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.



para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

15. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
16. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
17. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos presenciales realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
18. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento⁴, ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y,

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI



d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

19. En ese sentido, el análisis de la validez de las operaciones se realizará en función a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas.

Sobre el cargo de seis operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito del denunciante

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁷ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁹.

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

24. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹⁰.
25. En el presente caso, el señor Alatriza denunció al Banco por cargar indebidamente seis (6) operaciones en su tarjeta de crédito N° 3778-****-****-5980, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 000,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 000,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	1 000,00

26. En su defensa, el Banco alegó que los consumos denunciados fueron realizados bajo el proceso de seguridad exigido para operaciones en establecimientos comerciales, esto es, con la presencia física de la tarjeta de crédito y la clave secreta, cumpliéndose así con la autenticación reforzada exigida por la normativa vigente; sin embargo, no presentó la información requerida mediante Resolución N° 1 ni los medios probatorios que acrediten su defensa.
27. No obstante, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)¹¹. Para ello, se evaluará los medios probatorios que obran en el expediente.

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, del hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

10

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

11

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

(...)

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1740-2026/PS2

28. Para acreditar los hechos denunciados, el señor Alatrística presentó, entre otros: (i) el estado de cuenta de su tarjeta de crédito N° 3778-****-****-5980 del periodo de facturación del 23 de enero al 22 de febrero de 2026; y, (ii) la carta de respuesta de fecha 4 de marzo de 2026 al reclamo N° TRA00351505. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Estado de cuenta

Firmado digitalmente por SOTELO
DUCLOS, Verónica Beatriz RAÚ
2019.03.03 15:00
Motivo: Recusatorio - Copia fiel del
Original
Firma: 2019.03.03 15:00

Estado de Cuenta Tarjeta American Express

ALATRISTICA CARRILLO JUAN MIGUEL

LIMA-21 000

6,910 (82VIG2) ADVCK

Número de tarjeta 377-89XX-XXXX-5980

Ciclo de Facturación Del 23/01/26 Al (fin de ciclo) 22/02/26

Fecha límite de pago 18/03/26

Pag 1 de 2

Línea de crédito Línea de crédito S/ - Línea utilizada S/ = Crédito disponible S/

Cuenta de cargo (si escoge esta opción)

En soles

En dólares

Pagos

Pago mínimo S/ Pago total S/

Pago mínimo

En caso pague pasada la fecha máxima de pago se le cobrará una comisión de penalidad por pago atrasado de 0.0% del pago mínimo (en soles mín S/0 y max S/0 ; en dólares mín \$0 y max \$0)

Fecha de proceso	Fecha de consumo	Descripción	Tipo de Operación	Soles	Dólares
		SALDO ANTERIOR		271.83	1,198.39
		JUAN ALATRISTICA			
16Feb	13Feb	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO 604	CONSUMO	2,570.00	
16Feb	13Feb	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO 604	CONSUMO	2,570.00	
16Feb	13Feb	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO 604	CONSUMO	2,570.00	
16Feb	13Feb	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO 604	CONSUMO	2,000.00	
16Feb	13Feb	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO 604	CONSUMO	2,000.00	
16Feb	13Feb	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO 604	CONSUMO	1,000.00	
09Feb	20Feb	PAGO DEUDA PENDIENTE CL	PAGO	-2,718.33	

Carta de respuesta al reclamo N° TRA00351505

He analizado cuidadosamente tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido.

Al respecto, luego de las validaciones realizadas, debemos precisar que los clientes de las diferentes instituciones financieras, entre ellas, el Banco de Crédito BCP, se encuentran expuestos a diferentes tipos de fraudes, utilizando diversos medios, con la finalidad de perjudicar a los clientes. Actualmente el BCP se dedica a prevenir y detectar oportunamente estas situaciones y cuenta con un equipo destacado a esa labor con el propósito de contrarrestarlas en el menor plazo posible, labor en la cual ya se han logrado grandes avances.

Por otro lado, te comento que es probable que hayas sido víctima de un posible fraude digital bajo la modalidad de Vishing, es decir, que te contactan, que enmascaran el supuesto número del Banco y te contactan, haciéndose pasar por un colaborador del BCP, solicitando datos confidenciales y, de este modo, los estafadores obtienen la información confidencial como la clave secreta, código CVV de tu tarjeta, entre otros para realizar transacciones a tu nombre posteriormente.

En tu caso en particular; hemos podido confirmar que te efectuaron un fraude, a través del cual, terceras personas, haciéndose pasar por colaboradores de nuestra entidad te solicitaron la entrega de tu Tarjeta de Crédito Amex N°3778-****-****-5980, con la finalidad de tener en su poder la tarjeta física y así disponer el uso de ella, de este modo, los estafadores obtienen los fondos para concluir su hecho de fraude.

Por lo mencionado, te informo que el consumo no reconocido registrado en tu Tarjeta de Crédito Amex N°3778-****-****-5980, fue realizado con el uso de tu tarjeta de manera presencial en el establecimiento.

Te brindo el detalle de la operación cuestionada:

Fecha	Hora	N° Operación	Importe S/	Detalle
13/02/2026	19:32:14	902724	2,570.00	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO
13/02/2026	19:34:39	162726	2,570.00	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO
13/02/2026	19:35:15	432726	2,570.00	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO
13/02/2026	19:35:53	432726	2,000.00	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO
13/02/2026	19:37:08	332727	2,000.00	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO
13/02/2026	19:38:30	222728	1,000.00	IZI*H Y M COMERCIAL DB CARABAYLLO



Asimismo, debo señalar que se estableció que la transacción en cuestión; se realizó sin que exista ninguna restricción en el sistema, ni comunicación de tu parte respecto a la pérdida y/o extravío de la tarjeta de tu propiedad, previo a la realización de la operación cuestionada. Adicional a ello, te comento que el bloqueo de tu Tarjeta de crédito fue el 13 de febrero del presente año a las 19:47:12 horas; es decir, luego de haberse realizado las operaciones no reconocidas.

De acuerdo con la explicación brindada en los párrafos anteriores, confirmamos que las operaciones se realizaron de manera conforme, por lo que en consecuencia de ello te informamos que tu solicitud de regularización es no favorable.

29. El mencionado material probatorio, aportado por la parte denunciante, corrobora la existencia de las seis operaciones denunciadas, las cuales fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 3778-****-****-5980 de titularidad del señor Alatrasta.
30. Cabe indicar que, el Banco –en su carta del 4 de marzo de 2026– indicó que las operaciones denunciadas fueron realizadas con el uso físico de la tarjeta de crédito del denunciante en el establecimiento comercial; por lo que correspondía a dicha entidad financiera acreditar que las transacciones se realizaron correctamente.
31. Como ya se ha mencionado, el Banco no presentó sus descargos ni la información requerida mediante la resolución de imputación de cargos, referida a acreditar la autorización de las operaciones denuncias, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fue correctamente autorizada, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento.
32. Sobre ello, cuando se trata de operaciones realizadas en establecimientos comerciales físicos, corresponde verificar si resulta aplicable el artículo 9° o el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, para lo cual debe determinarse previamente la fecha de emisión de la tarjeta, conforme a lo dispuesto en el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024. En el presente caso no obra en el expediente medio probatorio que permita conocer dicha fecha; sin embargo, ello no resulta determinante para el análisis de la responsabilidad del Banco porque no presentó medio probatorio alguno que acredite la correcta autorización de las operaciones cuestionadas en el marco de cualquiera de las normas que haya resultado aplicable en función a la fecha de emisión de la tarjeta del denunciante.
33. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.
34. Sin perjuicio de ello, el denunciante formuló alegatos adicionales los cuales serán analizados a continuación:
- Sobre los alegatos (i), (ii) y la ruptura del nexo causal*
35. El señor Alatrasta señaló que no reconocía las operaciones denunciadas pues, previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador del Banco, quien le ofreció migrar su tarjeta a una con mejores beneficios para lo cual le indicó que era necesario realizar el cambio de tu tarjeta de crédito; por lo que entregó su tarjeta de un tercero a fin de efectuar el cambio quien procedió a cortarla y llevársela.
36. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Alatrasta en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por el denunciante:

- a) El escrito de denuncia, a través del cual el señor Alatrística relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO:

A – Que el día 12 de febrero del año en cursos (2026), aproximadamente a las 14.44 horas, recibí una llamada telefónica del número 013119898 de parte de un trabajador del BCP, quien me ofreció migrar mi cuenta de crédito a una tarjeta con

mayores beneficios, al aceptar dicha oferta me informó que un Courier motorizado iba a venir a mi domicilio para efectos de entregarme el contrato y la nueva tarjeta.

B – Que posteriormente me llaman del número 938709474, quien señaló ser el Courier del BCP y realizó las coordinaciones a fin de entregarme el contrato, la nueva tarjeta y la destrucción de la actual. Al constituirse a mi domicilio se identificó y me hizo entrega del nuevo contrato el cual procedí a firmar, me entregó la tarjeta y delante de mi persona procedió a cortarla delante de mi, para luego retirarse.

- b) La denuncia policial presentada ante la Comisaría PNP San Borja el 16 de enero de 2026, en la cual el denunciante dejó constancia del fraude del cual fue víctima:

CONTENIDO

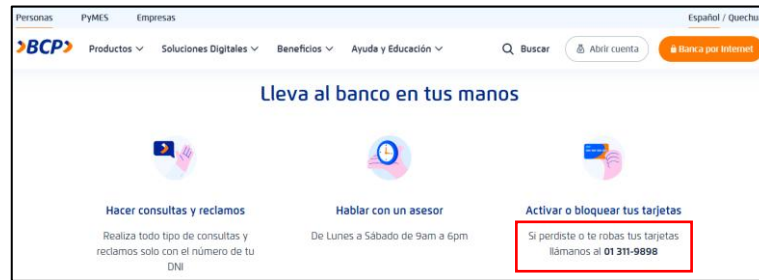
* [REDACTED]

14:44 HORAS, RECIBÍ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 013119898 POR PARTE DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, QUIEN MANIFESTÓ SER TRABAJADOR DEL BANCO BCP, OFRECIÉNDOLE LA MIGRACIÓN DE SU TARJETA CON MAYORES BENEFICIOS. AL ACCEDER A DICHA PROPUESTA, EL SUPUESTO REPRESENTANTE LE INDICÓ QUE ENVIARÍAN UN COURIER A SU DOMICILIO PARA RECOGER LA TARJETA Y ENTREGARLE UN CONTRATO. POSTERIORMENTE, RECIBÍ COMUNICACIÓN DEL NÚMERO 938709474, CORRESPONDIENTE AL PRESUNTO COURIER, QUIEN COORDINÓ LA ENTREGA DEL CONTRATO Y LA DESTRUCCIÓN DE LA TARJETA. EL REFERIDO SUJETO LLEGÓ AL DOMICILIO DEL DENUNCIANTE, HIZO ENTREGA DEL CONTRATO, EL CUAL FUE FIRMADO POR ESTE, Y LUEGO SOLICITÓ LA TARJETA PARA PROCEDER A CORTARLA, REALIZANDO EL CORTE CON UNA TIJERA EN PRESENCIA DEL DENUNCIANTE. NO OBSTANTE, EL DÍA 13 FEB 26, A LAS 19:30 HORAS, EL DENUNCIANTE RECIBIÓ UN CORREO ELECTRÓNICO DEL BANCO BCP INFORMÁNDOLE SOBRE CONSUMOS EFECTUADOS CON SU TARJETA. AL VERIFICAR LOS MISMOS, CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE SEIS COMPRAS POR UN MONTO TOTAL DE S/ 12,710.00 EN EL ESTABLECIMIENTO IZIHYM COMERCIAL SBRAYY EIRL, OPERACIONES QUE NO RECONOCE. ANTE ELLO, SE COMUNICÓ CON EL BANCO PARA FORMULAR SU RECLAMO Y SOLICITAR EL BLOQUEO DE SU TARJETA, DONDE LE INDICARON QUE EL NÚMERO DEL CUAL RECIBIÓ LA LLAMADA PERTENECERÍA AL BANCO BCP, SOSPECHANDO EL DENUNCIANTE QUE SE TRATARÍA DE UNA MODALIDAD DE ESTAFA, POR PARTE DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA LLAMADA DEL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD BANCARIA. POR TALES HECHOS, FORMULA LA PRESENTE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES, DENUNCIANTE

37. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 12 de febrero de 2026 a las 14:44 horas el denunciante recibió una llamada telefónica del número (01) 3119898 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido una nueva tarjeta de crédito con mayores beneficios.
38. Sobre el particular, de la revisión de la página web¹² del Banco se verifica que el número (01) 3119898 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de gestiones, tal y como se aprecia a continuación:

¹²

Ver: <https://www.viabcp.com/canales/banca-por-telefono> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



39. Si bien existe certeza de que el número (01) 3119898 pertenece al Banco, y que, de forma previa a la realización de las operaciones denunciadas, el señor Alatriza recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
40. En ese sentido, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el suceso descrito por el señor Alatriza, a partir de lo manifestado por este, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹³, conforme se aprecia a continuación:



41. Ahora bien, en su escrito de denuncia, el señor Alatriza señaló que, si bien fue víctima de un fraude, el Banco resulta responsable al haber permitido la vulneración de su Banca por Teléfono. Añadió que el denunciado no le informó, vía mensaje de texto o correo electrónico, que su canal de atención había sido vulnerado, lo cual hubiera evitado la estafa.
42. Al respecto, el artículo 162° del TUO de la LPAG¹⁴, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil —de

¹³ Ver: <https://www.viabcp.com/seguridad/informate> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 162°.- Carga de la prueba

(...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



aplicación supletoria al presente procedimiento¹⁵— dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión¹⁶.

43. Sobre el particular, el señor Alatriza no presentó medio probatorio alguno que permita acreditar sus alegaciones; es decir, no demostró que se haya producido una vulneración interna del canal telefónico del Banco o que este hubiese sufrido un fraude que deba informar a sus clientes. Por el contrario, se ha evidenciado que la modalidad *spoofing* consiste en un evento externo que simula un número telefónico, pero no implica un uso oficial de la línea del denunciado. Por ello, es tan importante que los consumidores resguarden su información y sigan las pautas de seguridad brindadas por las instituciones financieras; en consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
44. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁷.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

45. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
46. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera. Al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, el propio denunciante facilitó la ejecución de las operaciones que hoy cuestiona, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código¹⁸.

¹⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**
DISPOSICIONES FINALES.

Primera. - Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

¹⁶ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°.- Carga de la prueba. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁷ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

47. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
48. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
49. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de seis (6) operaciones en la tarjeta de crédito N° 3778-****-****-5980 del denunciante; pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los alegatos adicionales formulados por la parte denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de seis (6) operaciones en la tarjeta de crédito N° 3778-****-****-5980 del denunciante; pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador del Banco, quien le ofreció migrar su tarjeta a una con mejores beneficios para lo cual le indicó que era necesario realizar el cambio de tu tarjeta de crédito; por lo que entregó su tarjeta de un tercero a fin de efectuar el cambio quien procedió a cortarla y llevársela; y (ii) no le informó a través de ningún medio que sus números telefónicos fueron vulnerados:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 570,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 000,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	2 000,00
13/02/2026	IZI*H&M COMERCIAL DB CARABAYLLO	1 000,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1740-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 17/06/2026 13:03:29-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al C.onsumidor N° 2**

- ¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).
- ²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 212.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
- ²¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 13 de 13